



RESOLUCIÓN RECTORAL 51755

07 de octubre de 2024

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE:

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. El señor ELKIN OSPINA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.089.591 ingresó en el semestre académico 2012-1 al programa de Maestría en Lingüística – Investigación de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en cuatro (4) semestres académicos; y, en virtud del precitado Acuerdo Superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de docente de cátedra, en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2.
3. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de las exenciones otorgadas al señor ELKIN OSPINA TORRES, regularon estas exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

Artículo 5. Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada periodo académico y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]

Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 *“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

ARTÍCULO 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.

5. Para acceder a la exención del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Lingüística – Investigación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, el señor ELKIN OSPINA TORRES, suscribió el pagaré Nro. 2100-1207 con su respectiva carta de instrucciones como garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el cual fue firmado, además, por el señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.508.302, en calidad de codeudor.

6. El señor ELKIN OSPINA TORRES, según registros que reposan en el sistema de información de la Universidad, matriculó y culminó satisfactoriamente los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2; suspendió su formación académica para reingresar a matricular el semestre académico 2014-2 el cual luego fue cancelado. Suspendió nuevamente sus estudios y reingresó a matricular los semestres académicos 2018-1 y 2018-2 último semestre que también canceló. Posterior a ello reingresó en el semestre académico 2024-1, el cual canceló extemporáneamente; por lo tanto, no culminó sus estudios de posgrado, ni obtuvo el título respectivo en el plazo señalado en la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

7. El señor ELKIN OSPINA TORRES inició sus estudios de posgrado en el semestre académico 2012-1, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título respectivo en el semestre académico 2015-2, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en los parágrafos 2 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

8. De conformidad con el certificado emitido el 23 de agosto de 2023 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, el señor ELKIN OSPINA TORRES para los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2 en el programa de Maestría en Lingüística - Investigación, obtuvo las siguientes exenciones en los derechos de matrícula:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención
2012-1	Docente de cátedra	501071	\$1.417.500
2012-2	Docente de cátedra	532568	\$1.417.500
2013-1	Docente de cátedra	589438	\$1.475.000
2013-2	Docente de cátedra	618511	\$1.475.000

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

9. El 6 de octubre de 2023 mediante oficio 2023-000005968-I enviado a los correos electrónicos elkinklein@gmail.com y elkin.ospina@udea.edu.co la Dirección de Posgrados de la Universidad requirió al señor ELKIN OSPINA TORRES, para que indicara las razones de “*fuerza mayor o caso fortuito*”, a que hace referencia el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Maestría en Lingüística - Investigación; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de matrícula para los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2, con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo Superior 326 de 2006.

10. En respuesta al requerimiento realizado por la Dirección de Posgrados, y en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, mediante correo electrónico del día 6 de octubre de 2023, el señor ELKIN OSPINA TORRES, manifestó que:

Las razones de la suspensión (*sic*) de la maestría (*sic*) estuvieron (*sic*) asociadas a crisis (*sic*) familiares (*sic*) (separación, muerte de mi padre, cambios fuertes en los ingresos, incluido un menor número de cursos en la U de A). Spn (*sic*) muchas y escalonadas las razones.

De todas maneras, mi propuesta es retomar el cierre de la maestría y no sé qué debo allegar para tal efecto, salvo mi compromiso de inscribirme y matricularme para la próxima cohorte.

11. Al codeudor, el señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 98.508.302 se le remitió el 6 de octubre de 2023 a los correos electrónicos mangel.montoya@gmail.com y miguel.montoya@udea.edu.co el oficio 2023-000005969-I, con el fin de vincularlo al trámite administrativo de declaración de incumplimiento de la exención en el pago de los derechos de matrícula del señor ELKIN OSPINA TORRES, de conformidad con el artículo 37 de la ley 1437 de 2011, para que se constituyera como parte e hiciera valer sus derechos.

12. En respuesta a la vinculación realizada, el señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ, mediante correo electrónico del día 17 de octubre de 2023, indicó que confirmaba el recibido de la comunicación enviada; sin realizar pronunciamientos adicionales.

13. En relación con lo manifestado por el señor ELKIN OSPINA TORRES sobre la razón de no poder culminar sus estudios en el programa de Maestría en Lingüística - Investigación, se encuentra que:

13.1. En el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, aplicable para el momento en que se concedieron las exenciones en derechos de matrícula al señor ELKIN OSPINA TORRES, se establece que sólo la *comprobación de la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito* que haya impedido la culminación de los estudios de posgrado, y la obtención del respectivo título, eximen al estudiante de la obligación de hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula otorgados.

Por tanto, de acuerdo con la norma, solo una situación de fuerza mayor debidamente comprobada puede eximir de responsabilidad al estudiante y dicha causal tiene como elementos constitutivos, la imprevisibilidad, la irresistibilidad, la inimputabilidad o exterioridad del hecho y al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado estos elementos en los siguientes términos:

Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina se entiende que la fuerza mayor debe ser:

- 1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”.
- 2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho”
- 3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo. (Corte Constitucional. Sentencia SU 449/16)

En otras palabras, el señor ELKIN OSPINA TORRES tendría que haber *probado* que la situación de incumplimiento, no es una consecuencia de sus acciones o su actividad (inimputable o externa), que no podía haber actuado sino del modo en que lo ha hecho (irresistible) y que tal evento escapa de las previsiones normales donde una persona prudente habría podido pronosticarlo o predecirlo (imprevisible); y por tanto, al no hacerlo, deja claro que no estamos ante un evento de fuerza mayor que le exima de la responsabilidad que actualmente tiene por el incumplimiento de los compromisos con los cuales se le otorgaron las referidas exenciones en derechos de matrícula en el programa Maestría en Lingüística – Investigación de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

13.2. De acuerdo con lo indicado por el señor ELKIN OSPINA TORRES y luego de verificar y revisar las bases de datos de la Universidad, se constató que si bien el señor reingresó al programa de Maestría en Lingüística – Investigación en el semestre académico 2024-1, éste realizó la cancelación extemporánea de dicho semestre. Por lo tanto, no cumplió con las obligaciones al momento de recibir las referidas exenciones, esto es, culminar sus estudios y obtener el título respectivo.

14. En consecuencia, las razones invocadas por el señor ELKIN OSPINA TORRES no pueden catalogarse como constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiesen

impedido continuar sus estudios en el programa de Maestría en Lingüística – Investigación, haberlos culminado y obtener el título respectivo, motivo por el cual es claro que existe un incumplimiento de la obligación, derivada del otorgamiento de las exenciones en el pago de los derechos de matrícula, pues no demostró causal que le impidiera cumplir con el compromiso adquirido.

15. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que el señor ELKIN OSPINA TORRES no culminara sus estudios posgraduales y diera cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiario de las exenciones concedidas cuya obligación es: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”* en los tiempos señalados en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de las exenciones.

16. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor ELKIN OSPINA TORRES, como beneficiario de las exenciones de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Lingüística - Investigación, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del 80% de las sumas otorgadas por concepto de exención de derechos de matrícula en los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2, debidamente indexadas, teniendo en cuenta que:

16.1 De conformidad con el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, el señor ELKIN OSPINA TORRES debe hacer devolución del ochenta por ciento (80%) de los valores recibidos por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Maestría en Lingüística - Investigación, así:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención	Valor 80% exención
2012-1	Docente de cátedra	501071	\$1.417.500	\$1.134.000
2012-2	Docente de cátedra	532568	\$1.417.500	\$1.134.000
2013-1	Docente de cátedra	589438	\$1.475.000	\$1.180.000
2013-2	Docente de cátedra	618511	\$1.475.000	\$1.180.000

16.2 Las exenciones en los derechos de matrícula realizadas por la Universidad al señor ELKIN OSPINA TORRES, se efectuaron con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentran sometidos a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexara el valor adeudado por el señor ELKIN OSPINA TORRES, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

16.3 Una vez indexado al mes de agosto de 2024, el ochenta por ciento (80%) de los valores concedidos al señor ELKIN OSPINA TORRES por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2, en el programa de Maestría en Lingüística - Investigación, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a la suma de ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos (\$8.495.159), así:

Semestre Académico	Valor 80% exención	Actualización deuda
2012-1	\$1.134.000	\$2.109.839
2012-2	\$1.134.000	\$2.096.805
2013-1	\$1.180.000	\$2.156.055
2013-2	\$1.180.000	\$2.132.460
Total		\$8.495.159

17. Una vez en firme la presente decisión, el señor ELKIN OSPINA TORRES y/o el señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ como codeudor podrán proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive. Dicho Comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue creado mediante la Resolución Rectoral 45645 de 2019 y reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre 2023 y, es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando al Rector aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023- Reglamento de Cartera. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar el incumplimiento por parte del señor ELKIN OSPINA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.089.591, del compromiso adquirido como beneficiario de las exenciones en los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Lingüística – Investigación de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

ARTÍCULO 2º. Ordenar al señor ELKIN OSPINA TORRES efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de la exención en los derechos de matrícula en los semestres académicos 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2 en el programa de Maestría en Lingüística – Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos (\$8.495.159).

ARTÍCULO 3º. Hacer efectiva la garantía otorgada por el señor ELKIN OSPINA TORRES, a favor de la Universidad de Antioquia, por la suma de ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos (\$8.495.159). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre del señor ELKIN OSPINA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.089.591, por el valor de ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos (\$8.495.159). Así mismo, se le ordena diligenciar el pagaré en blanco con carta de instrucciones que respalda esta obligación, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del mencionado señor, así como del señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.508.302, en su calidad de codeudor.

ARTÍCULO 5º. Notificar personalmente la presente resolución al señor ELKIN OSPINA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.089.591 y a la señora MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 98.508.302 en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 6º. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso el señor JOSÉ PRECIADO SALAMANCA y el señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SÁNCHEZ en calidad de codeudor.

ARTÍCULO 7º. Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo a los siguientes documentos: **a)** Oficio 2023-000005968-I del 5 de octubre de 2023 por medio del cual se hace el requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de la exención al señor Elkin Ospina Torres. **b)** Certificado del Departamento de Admisiones y Registro del 23 de agosto de 2023. **c)** Correo electrónico del 6 de octubre de 2023 mediante el cual se remite el oficio 2023-000005968-I. **d)** Correo electrónico del 6



de octubre de 2023 mediante el cual el señor Elkin Ospina Torres brinda respuesta al requerimiento realizado por la Dirección de Posgrados. **e)** Oficio 2023-000005969-I mediante el cual se realiza la vinculación al trámite al señor Miguel Ángel Montoya Sánchez en calidad de codeudor del señor Elkin Ospina Torres. **f)** Correo electrónico del 6 de octubre de 2023 mediante el cual se remite el oficio 2023-000005969-I. **g)** Correo electrónico del 17 de octubre de 2023 mediante el cual el señor Miguel Ángel Montoya Sánchez brinda respuesta a la vinculación realizada por la Dirección. **h)** Pagaré Nro. 0557 y Carta de Instrucciones.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 51755

Informe de auditoría final

2024-10-08

Fecha de creación:	2024-10-07 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAvLcP0T-8TDuVti4lwvXXgYt2F2tEV5o8

Historial de “RR 51755”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-10-07 - 12:56:24 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-10-07 - 12:56:54 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-07 - 22:01:04 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.245.75.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-10-07 - 22:01:05 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-07 - 23:01:16 CDT- Dirección IP: 146.75.208.2.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-08 - 17:01:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.92.148.61.
-  Documento completado.
2024-10-08 - 17:01:44 CDT